

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलिय अधिकारिता
सिविल अपील सं.वर्ष 2023
(@ वि.अ.या. (सी) संख्या 28377 वर्ष 2018)

गणेश प्रसाद अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राजेश्वर प्रसाद एवं अन्य ...प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. सुविधा के लिए, इस वाद के अपीलार्थी को 'मूल प्रतिवादी या प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा और प्रत्यर्थीगण को 'मूल वादी या वादी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
3. यह अपील, वाद संख्या 154 वर्ष 2009 के मूल प्रतिवादी की ओर से, जो वादी गण द्वारा सिविल जज (जे.डी.), पूर्वी, जिला बलिया की अदालत में बंधक के उन्मोचन उपरांत वाद संपत्ति के कब्जे के लिए संस्थित किया गया था, विविध प्रकीर्ण रिट याचिका 1346 वर्ष 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 04.07.2018 दिनांकित आदेश के विरुद्ध की गई है जिसमें, अपर जिला जज द्वारा पारित 25.02.2015 दिनांकित आदेश की अभिपुष्टि की गई थी जिसके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

द्वारा वादी गण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में सि.प्र.सं.) के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों के तहत वाद पत्र को संशोधित करने की अनुमति दी गई थी।

तथ्यात्मक आधार

4. सिविल वाद की विषयवस्तु ब्लॉक संख्या 2-5, ए संख्या 25, 26, 27, 28, 29 चौक, बलिया सिटी, परगना व जिला बलिया में स्थित दुकान है। वादी वाद संपत्ति के वैध मालिक होने का दावा करते हैं। प्रतिवादी का पक्ष यह है कि वादीगण के पिता ने ऊपर वर्णित वाद संपत्ति के 1/3 हिस्से के संबंध में प्रतिवादी के पिता के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित किया था और दुकान का कब्जा दिया था। इस प्रकार, प्रतिवादी के अनुसार, वादीगण का पिता बन्धककर्ता थे और उसका पिता बन्धकग्रहीता था। उक्त पंजीकृत बंधक विलेख 12.02.1957 को निष्पादित होना अभिकथित है।

5. 1957 से 2005 तक, बन्धकग्रहीता के पास वाद संपत्ति का कब्जा रहा क्योंकि न तो बन्धक धन का भुगतान किया गया और न ही बंधक को छोड़ा गया था और 30 साल की समयावधि के बाद, बंधक संपत्ति में बन्धककर्ता का अधिकार परिसीमन अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 1963') की अनुसूची के अनुच्छेद 61 ए के अधीन समाप्त हो गया था। वर्ष 2005 में प्रतिवादी के पिता यानी बन्धकग्रहीता, अर्थात् श्री गुलाब चंद की मृत्यु हो गई।

6. 15.03.2007 को, वादी ने वर्तमान मामले के अपीलार्थी प्रतिवादी एवं चार अन्य के विरुद्ध लघु वाद न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय में इस घोषणा के लिए वाद सं. 3 वर्ष 2007 संस्थित किया कि वादी वाद संपत्ति अर्थात् दुकान

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

के वैध स्वामी हैं और उसे वर्तमान मामले के अपीलार्थी प्रतिवादी के पिता को किराए पर दिया गया था और प्रतिवादी के पिता के निधन के बाद, उन्होंने वादी को किराए का भुगतान बंद कर दिया और अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को संबंधित दुकान में उप-किराएदार के रूप में शामिल कर लिया। इस प्रकार, वादीगण ने दुकान के कब्जे की डिक्री के लिए प्रार्थना की।

7. वादीगण द्वारा संस्थित लघु वाद सं. 3 वर्ष 2007 में निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई थी:

"क. वादीगण के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त दुकान यथा उल्लिखित परिसर से बेदखली का आदेश, जैसा कि प्रतिवादी के खिलाफ वादी के पक्ष में सीमा के नीचे विस्तार से दिया गया है, पारित किया जाए, और यदि वे न्यायालय द्वारा आदेशित अवधि के भीतर खाली नहीं करते हैं तो इसे न्यायालय के माध्यम से खाली कराया जाए और इसका कब्जा हम वादीगण को दिया जाए।

ख. प्रतिवादीगण के विरुद्ध और वादीगण के पक्ष में 4500/- रुपये के भुगतान के लिए डिक्री पारित की जाए जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है।

ग. यह कि 500/- रुपये की हर्जाना डिक्री मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में पारित की जाए।

घ. मुकदमे की लागत को प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण को भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए। इन अनुतोषों के अलावा यदि वादीगण न्यायालय की राय में किसी अन्य अनुतोष के हकदार हैं, जो प्रतिवादियों के खिलाफ वादीगण के पक्ष में कम हो सकती है।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

8. पूर्वोक्त वाद संख्या 3 वर्ष 2007 में, अपीलकर्ता प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल किया और वादी के पूरे पक्ष से इनकार किया और आगे कहा कि वादी के पिता ने वाद संपत्ति के संबंध में दिनांक 12.02.1957 को एक बंधक विलेख निष्पादित किया था। और इस तरह प्रतिवादी के पिता को वाद संपत्ति का कब्जा मिला। न तो वादी के पिता और न ही उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने किसी समय बंधक को छोड़ा।

9. लघु वाद वाद सं. 3 वर्ष 2007 के वाद में अभिवचनित वाद हेतुक इस प्रकार है:—

"यह कि वाद हेतुक दिनांक 13-11-2006 को तब उत्पन्न हुआ जब पंजीकृत नोटिस भेजा गया था और दिनांक 15-11-2006 को जब नोटिस दिया गया था और दिनांक 31-12-2006 को जब नोटिस के बावजूद दुकान खाली नहीं की गई थी और न ही बकाया किराए का भुगतान किया गया था और यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।"

10. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि ऊपर संदर्भित लघुवाद वाद संख्या 3/2007 दिनांक 20.10.2010 के आदेश द्वारा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। लघुवाद वाद संख्या 3/2007 को खारिज करने का आदेश इस प्रकार है: —

"20-10-10- पुकारा गया। अभिलेख प्रस्तुत किया। परिवादी अनुपस्थित। अवसर के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज किया जाता है।"

11. लघुवाद वाद संख्या 3/2007 पूर्वोक्त खारिज होने के बाद, वादी ने संपत्ति का अंतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में, 'टीपी अधिनियम') की धारा 83 के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तहत सिविल जज (जेडी) पूर्वी, जिला बलिया की अदालत में एक और मुकदमा (यानी वर्तमान मुकदमा) दायर किया। जिसे वाद सं. 154/2009 के रूप में अंकित किया गया।

12. उक्त वाद संख्या 154/2009 में, वादी द्वारा अभिवचनित वाद कारण इस प्रकार है:

"यह कि दिनांक 03-09-2008 को बन्धक विलेख की जानकारी होने पर तथा दिनांक 31/03/09 को बन्धक विलेख की राशि लेने से मना करने पर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ तथा नगर बलिया, परगना एवं जिला बलिया के अन्तर्गत आता है।"

13. वाद संख्या 154/2009 (2009 को पढ़ें) निम्नानुसार है:-

"क. न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को बंधक विलेख राशि 700/- रुपये अन्य व्यय 5100/- रुपये कुल 58,00/- रुपये निर्धारित अवधि के भीतर लेने और हम वादीगण को नीचे दिए गए कमरे का कब्जा देने के लिए नोटिस दिया जाए।

ख. प्रतिवादी के खिलाफ वादी को मुकदमे की लागत दी जाए।

ग. इसके अलावा कोई भी वैकल्पिक राहत या अन्य राहत, जिसके लिए वादी न्यायालय की राय में हकदार हैं, को भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ दी जाए।

14. वाद संख्या 154/2009 में, प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपना लिखित बयान इस प्रकार दज किया:

"4. यह कि वाद पत्र का पैरा-4 असत्य एवं निराधार है। वादी के पिता ने स्वयं प्रतिवादी के पिता के पक्ष में पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 12-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

02-57 निष्पादित किया था। ऐसे मामलों में उन्हें पंजीकृत बंधक विलेख के बारे में जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी के पिता या दादा कभी भी वादी के पिता या दादा के किराएदार नहीं थे। वादीगण को स्वयं इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि वादी के पिता ने प्रतिवादी के पिता के पक्ष में दिनांक 12-02-57 को बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रतिवादी के पिता या प्रतिवादी द्वारा वादी को कोई किराया नहीं दिया गया।

XXX

XXX

XXX

6. यह कि वादपत्र का पैरा -6 अस्पष्ट और अनिश्चित है। वादी ने जानबूझकर मामले का विवरण नहीं दिया है। यह सत्य है कि मैं प्रतिवादी ने सत्य तथ्यों के अनुसार मेरा सत्य लिखित कथन लघुवाद वाद संख्या 3/2007 में वादीगण द्वारा दायर लघुवाद सिविल न्यायाधीश (एस.डी.) बलिया के न्यायालय में दायर किया। यह मामला दिनांक 20.10.2010 को खारिज कर दिया गया था।

7. यह कि वादपत्र का पैरा -7 झूठा और निराधार है, स्वीकार नहीं किया गया। बंधक विलेख के बारे में वादीगण को शुरू से ही जानकारी थी। वादीगण के पिता द्वारा बंधक धन कभी वापस नहीं किया गया था। मूल बंधक विलेख आज तक मैं प्रतिवादी की हिरासत में है। मैं प्रतिवादी या मेरे पिता कभी भी वादी या उनके पिता का किरायेदार नहीं रहा हूँ।

XXX

XXX

XXX

अतिरिक्त कथन

XXX

XXX

XXX

2. यह कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है तथ्य यह है कि वादी के पिता ने दिनांक 12.05.57 को पंजीकृत कब्जादायी बंधक विलेख को निष्पादित किया था, जिसके मोचन के लिए समय सीमा 30 वर्ष 12-

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

02-87 तक थी। वादी के पिता आदतन वादी थे। उन्होंने स्वेच्छा से समय सीमा के भीतर बंधक को नहीं छोड़ाया। वादी के पिता की मृत्यु भी इस समयावधि के समाप्त होने के 6 वर्ष बाद हुई। इस प्रकार प्रतिवादी के पिता प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नीचे उल्लिखित कमरे के मालिक और कब्जाधारी हो गए। वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।

xxx

xxx

xxx

4. यह कि वादी का वाद कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है।
5. यह कि वाद विवाद और सहमति से वर्जित है।
6. यह कि वादीगण ने लघुवाद वाद संख्या 3/2007 राजेश्वर आदि बनाम डॉ. गणेश प्रसाद आदि दायर किया जो दिनांक 20-10-2010 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार यह वाद अंततः वादी के विरुद्ध और मुझ प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत हुआ। वर्तमान वाद को इस आधार पर भी रेस-जुडीकाटा द्वारा वर्जित किया गया है।"

15. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी प्रतीत होता है कि वाद संख्या 154/2009 में, वादी ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत वाद में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। जिस संशोधन के लिए प्रार्थना की गई है, वह इस प्रकार है:-

- "1. यह कि मामले के शीर्षक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम और पते के बाद जहां "प्रतिवादी" शब्द लिखा गया है, उसके बाद "प्रथम पक्ष" शब्द जोड़ा जाए और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम और पते के नीचे निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और पते प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के रूप में जोड़े जाए।
2. राजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश उम्र करीब 35 साल
3. मुन्ना पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश उम्र करीब 33 वर्ष

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. गोलू पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश उम्र करीब 23 साल
5. श्याम देवी उम्र लगभग 57 वर्ष पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासी जौलिंगंज, सिटी बलिया, परगना और जिला बलिया।

... . प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

2. यह कि पैरा-1 के ऊपर की वादपत्र पंक्ति काटी जाए और उसके स्थान पर

निम्नलिखित शब्द लिखे जाए-

"उपरोक्त वादीगण निम्नानुसार कथन करते हैं"

3. यह कि वादपत्र के पैरा 1 की अंतिम पंक्ति काटी जाए।
4. यह कि वादपत्र में पैरा-2 की अंतिम पंक्ति में "प्रयास" शब्द लिखा है जिसे काटा जाए और उसके स्थान पर "पूरे" शब्द लिखा जाए।
5. यह कि वादपत्र में पैरा-4 की दूसरी पंक्ति में "निम्नलिखित" शब्द के बाद लिखे शब्दों को काटा जाए और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें-

"वर्णित कमरे के किसी भाग के संबंध में विवादित काश्तकारी का निबंधन दिनांक 12-02-57 को लिखा एवं निष्पादित किया गया, बल्कि सत्य तथ्य यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के दादा लक्ष्मण प्रसाद विवादित कक्ष में किराएदार की हैसियत से वर्ष 1953 में 23/- मासिक किराए पर, बाद में प्रतिवादी नंबर 1 के पिता गुलाब चंद जीवन भर विवादित कमरे में वर्ष 2005 तक किराएदार के रूप में रहे और प्रतिवादी नंबर 1 के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नंबर 1 किरायेदार के रूप में रहा, और समय-समय पर किराया बढ़ता गया और उसका भुगतान किया गया, और प्रतिवादी सं. 1 के पिता गुलाब चंद के जीवनकाल में विवादित कमरे का किराया 300/- रुपये हो गया और किराए का भुगतान स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद और गुलाब चंद और वादी और वादी के पिता द्वारा रसीद पर समय-समय पर किया गया। इस तरह से 31-03-06

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तक, प्रतिवादी नंबर 1 के पिता द्वारा किराए की अग्रिम राशि के रूप में भुगतान किया गया था, जबकि 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी।"

6. यह कि वादपत्र में संशोधित पैरा -4 के बाद पैरा 4(ए) के रूप में निम्नानुसार है:

निम्नानुसार जोड़ा जाए

"4(क) यह कि वादी के पिता के हिस्से में मकान में किराएदारों में से कुछ किराएदारों ने दो मुकदमे वाद संख्या 492/87 राजाराम आदि बनाम हरिहर आदि तथा वाद संख्या 493/ 87 रामनारायण आदि बनाम हरिहर आदि मुंसिफ पूर्वी बलिया के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए किया जिसका निस्तारण उक्त प्रकरण संख्या 493/87 में राम नारायण जी बनाम हरिहर आदि प्रतिवादी सं. 1 के दादा स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद वादी संख्या 3 के रूप में मामले के पक्षकार थे और उन्होंने 25 रुपये मासिक किराए पर वर्ष 1953 से विवादित कमरे में होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था और उक्त मामले का निस्तारण दस्तावेज संख्या 58 क 1 के माध्यम से किया गया था, समझौता दस्तावेज संख्या 58 क 1 को डिक्री के हिस्से के रूप में माना गया था। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 के दादाजी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी बंधक विलेख के आधार पर खुद को विवादित किराए के कमरे में रेहनदार के रूप में नहीं दिखाया।

7. यह कि वादपत्र में पैरा -5 के बाद नीचे लिखित पैरा-5(क) के रूप में एक पैरा इस प्रकार जोड़ा जाए:-

"पैरा 5 (ए) – यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ 01.04.06 से किराया बकाया है और प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित किराए के कमरे में प्रतिवादी दूसरे पक्ष को शामिल किया और खुद "शिवम अस्पताल" नाम से तहसील स्कूल बलिया के गेट के सामने क्लिनिक खोला व चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करने लगे। तत्पश्चात बकाया किराए के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिए कानूनी नोटिस दिया गया और विवादित दुकान को खाली करने के लिए उप-किराएदारों को विवादित कमरा देने के आधार पर और किराए और क्षति के बकाया के लिए और बाद में कानूनी नोटिस दिया गया। दिनांक 15-03-07 को डॉ. गणेश प्रसाद बनाम जज स्मॉल कॉज सिविल जज (एस.डी.) बलिया राजेश्वर आदि की अदालत में नोटिस तामील होने के बाद स्मॉल कॉज सूट नंबर 3/2007 दायर किया गया था, जिसे दाखिल करने के बाद बिना जांच के खारिज कर दिया गया था। मुकदमे को खारिज करने से प्रतिवादी सं. 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है और न ही वह उपरोक्त मुकदमे को खारिज कर सकता है, बिना परीक्षण उपरोक्त मुकदमे को खारिज किए बिना उक्त मुकदमे को खारिज करने के आदेश से पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित नहीं है।

8. यह कि वादपत्र में पैरा-7 की दूसरी पंक्ति में "ज्ञात हुआ" शब्दों के बाद

और "हम वादीगण" शब्दों से पहले, "प्रतिवादी सं. 1 के पिता" शब्द जोड़ा जाए और उसी पंक्ति में "पिता" शब्द के बाद और "बंधक" शब्द से पहले "स्वर्गीय हरिहर प्रसाद" शब्द जोड़ा जाए।

9. यह कि पैरा-8 की चौथी पंक्ति में वादपत्र में जहां "करीब" लिखा है उसके बाद "संधि" शब्द जोड़ा जाए।

10. यह कि वादपत्र में पैरा-9 की पांचवीं पंक्ति में "स्वामी का हो सकता है" शब्दों के बाद पूरी पंक्ति काट दी जाए और निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं—

"और न ही हो सकता है। चूंकि वादी उपरोक्त मामला, जो विवादित कमरे के संबंध में मकान मालिक और मालिक के विवाद से संबंधित है और उक्त विवादित कमरे का स्वामित्व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता या प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त स्वामित्व बंधक के आधार पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

स्थानान्तरित नहीं किया गया था, बल्कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच किरायेदारी के अधिकार के विवादित कमरे के संबंध में। स्वामित्व अधिकार और भू-स्वामित्व अधिकार अस्तित्व में रहते हैं, जिसे प्रतिवादी ने उपरोक्त वर्णित मामले में उनके द्वारा दायर लिखित बयान और उपरोक्त वर्णित मामले में दायर लिखित बयान लघु कारण मामला संख्या 3/07 में खारिज कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में नीचे वर्णित विवादित कमरे से प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व अधिकार और कब्जे के दावे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का किरायेदारी का अधिकार स्वतः समाप्त हो गया है, और नोटिस के माध्यम से भी किरायेदारी समाप्त कर दी गई है और प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी द्वितीय को शामिल करके उप-किरायेदार के रूप में पक्षकार ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, जिसके आधार पर भी प्रतिवादी को बेदखल किया जा सकता है, जिसके बाद में वांछित राहत का दावा किया जा रहा है।"

11. यह कि वादपत्र में पैरा -9 के बाद आगे पैरा 9(ए), 9(बी), 9(सी), 9(डी) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :

परिच्छेद 9(क) यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दर्शित संपत्ति बंधक दिनांक 12-02-57 के दस्तावेज के बारे में पता चलने पर उसकी प्रति दिनांक 10.09.2008 को प्राप्त की गई तथा बंधक विलेख के दस्तावेज की सही जानकारी प्राप्त होने पर तत्पश्चात् हाथ से भुगतान करने के लिए किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए बंधक विलेख में उल्लिखित 700/- रुपये और अन्य खर्च 5100/- रुपये कुल 5800/- रुपये और मूल दस्तावेज लेने के लिए दिनांक 31-03-09 को कई बार प्रतिवादी संख्या 1 का दौरा किया उसने अंततः उक्त राशि या किसी अन्य राशि को लेने या 12-02-57 के स्वामित्व बंधक विलेख को वापस करने से इनकार कर दिया, इसलिए उपरोक्त मामले में केवल बंधक के निर्वहन के लिए दावा किया जा रहा है और उपरोक्त मामले में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

केवल अलग आवेदन सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत रु0 5800/- की धनराशि जमा कराने एवं उक्त राशि के सम्बन्ध में प्रतिवादी क्रमांक 1 को नोटिस भिजवाने एवं मूल दस्तावेज न्यायालय में जमा करने के उपरान्त न्यायालय में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त जमा राशि 5800/- रुपये की प्राधिकृत प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है जो कि विचाराधीन है।

पैरा-9(ख) यह कि वाद के अंत में कमरे के विवरण का केवल 1/3 भाग वादी के पिता हरिहर प्रसाद द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुलाब चन्द के पक्ष में दिनांक 12-02-57 को किराया गिरवी रखा गया है। पूरा कमरा 700/- रुपए मूल ऋण के ब्याज के एवज में कटौती के बाद कब्जा विलेख में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार 700/- रुपये की मूल राशि के अतिरिक्त प्रतिवादी के पिता को कोई अन्य राशि देय नहीं रह जाती है। लेकिन 700/- + 5100/- रुपये जमा करने के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में 5800/- रु. कोर्ट में आवेदन में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 83 के तहत राशि दी जा रही है।

पैरा 9 (सी) यह कि वादी के स्वर्गीय हरिहर प्रसाद पुत्र वादीगण नीचे वर्णित विवादित किराएदार कमरे के 1/3 हिस्से के बंधनकर्ता बने रहे, जिनकी मृत्यु के बाद वादी बंधककर्ता के कानूनी प्रतिनिधि हैं जिनके प्रतिवादी नंबर 1 के रेहनदार पिता के बाद जिसकी मृत्यु प्रतिवादी संख्या 1 बंधककर्ता का कानूनी प्रतिनिधि है। उक्त दस्तावेज के विवरण नीचे दिए गए हैं: -

क. बंधक विलेख की तारीख	दिनांक 12-02-57 जिसका पंजीकरण दिनांक 13-02-57 को पंजी संख्या 1 जिल्द संख्या 1364 पृष्ठ 309 से 311 क्रमांक 364 में किया गया था
------------------------	---

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ख. बंधनग्रहीता एवं
बंधनकर्ता के नाम
बंधनग्रहीता

हरिहर प्रसाद पुत्र स्वर्गीय सीताराम गुलाब
चंद

4 क दस्तावेज के प्रकार

लक्ष्मण प्रसाद के पुत्र, बन्धककर्ता;

घ - सुरक्षा राशि

कब्जाधारी बन्धक;

700/- (सात सौ रुपये)

ग-ब्याज की दर और न ही किराया का दावा किया जाएगा और जेठसुदी कब्जाधारी बन्धक विलेख की पूर्णावान पर जो भी वर्ष हो, बिना ब्याज के मूलधन का भुगतान किया जाएगा और उन्मोचन किया जाएगा तो निस्पादक का इस दस्तावेज और कमरे से कोई सरोकार नहीं है। यदि बन्धक के कब्जे में कोई बाधा हो तो बेदखली की तिथि से सौ रुपये में एक रुपये की दर से मासिक भुगतान की तिथि तक बन्धकदार और उसके उत्तराधिकारी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

च - बन्धक सम्पत्ति - शहर बलिया चौक परगना एवं जिला बलिया में रूम
अंतर्गत - ब्लॉक - ए संख्या -25, 26, 27, 28, 29 में 2-
5 का एक तिहाई

चहारदीवारी

पूर्वी कमरा सरकार का, पश्चिमी कमरा वादी का,
उत्तरी कमरा वादी का, दक्षिण कटरा गली

9(घ) - यह कि प्रतिवादी संख्या -1 उक्त बंधक विलेख दस्तावेज के आधार पर उसके पिता की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त गिरवी कमरे का 1/3 भाग बंधककर्ता के कब्जे में है तथा गिरवी रखे गए कमरे का 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या - 9 के कब्जे में है, परिसीमा अवधि के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था अथवा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के पिता या वादी को 700/- राशि के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

भुगतान के लिए बंधककर्ता के रूप में और न ही ऐसा कोई नोटिस तामील किया गया था और न ही कभी प्रतिवादी संख्या 1 या उसके पिता के द्वारा उक्त राशि की वसूली के लिए कोई दावा किया गया था और न ही किराए के कमरे के 1/3 हिस्से के स्वामित्व और कब्जे के अधिकारों के संबंध में आपराधिक या संपत्ति बंधक की बिक्री के लिए कोई मुकदमा दायर किया गया था, इसलिए वादी के विवादित कमरा के 1/3 हिस्से के निर्वहन का अधिकार उसके पास है, वादी का वाद सभी स्थितियों में परिसीमन के तहत है।

12. वाद पत्र में पैरा-10 की अंतिम पंक्ति के बाद 'अस्वीकृत' और 'कोई विकल्प नहीं' शब्दों से पहले, 'विवादित किरायेदार कमरे का 2/3 हिस्सा जो किरायेदार का नहीं था और विवादित कमरे का केवल 1/3 हिस्सा बन्धक के रूप में किरायेदार के पास था और बन्धककर्ता और बन्धकधारी के बीच उस 1/3 हिस्से के संबंध में जारी रखा गया और प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पूरे कमरे के स्वामित्व को अस्वीकार कर दिया और विवादित कमरे का स्वामित्व एवं नीचे दिए गये तथ्यों के आधार पर स्वामित्व का दावा किया है जो तीन मंजिला है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 और उसके सह-किरायेदार प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के विवादित कमरे से निष्कासन के लिए उनको वाद में जोड़ा गया है।

13. यह कि अभियोग में पैरा-11 की दूसरी पंक्ति के पश्चात् "बंधक विलेख" "शब्दों के पश्चात् और "मौजा" शब्द के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़े जा सकते हैं"

"और बंधक विलेख दस्तावेज़ वापस करने से इनकार करके और कमरे की राशि 700/ रुपये या राशि 5800/ के 1/3 भाग की बंधक राशि लेने और कमरे के 1/3 हिस्से को जारी करने और दिनांकित 03-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

09-08 वर्णित विवादित कमरे पर वादी के स्वामित्व अधिकार से इनकार करके वाद लघुवाद वाद संख्या 3/2007 में न्यायाधीश लघु वाद सिविल न्यायाधीश (एस.डी.) परमेश्वर प्रसाद आदि बनाम डॉ. गणेश प्रसाद आदि के न्यायालय में तथा उपरोक्त वाद के विरुद्ध दायर लिखित कथन के द्वारा खंडन किया।

14. वाद के पैरा 12 में शब्दों को काट दिया जाए और निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं -

“यह कि वाद का मूल्य जब से विवादित गिरवी कमरे के एक तिहाई भाग के सम्बन्ध में बन्धक विलेख राशि 700/- रु एवं अन्य खर्चे 5100 कुल राशि 5800 है एवं अन्य खर्चे प्रार्थना के लिए गिरवी रखे गए कमरे के निर्वहन और कब्जे के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में भुगतान किया गया एवं उसे एक तिहाई निर्धारित किया जा रहा है और स्वामी वादी के कब्जे एवं स्वामित्व अधिकार के आधार पर बेदखली प्रार्थना (ए-1) मूल्यांकन के लिए दायर मुकदमे में वादी रुपये की दर से राशि 300/- रु. मासिक बारह गुणा राशि 3600/- रुपए निर्धारित की जा रही है। इस प्रकार कुल राशि $5800 + 3600 = 9400/-$ रुपए है जिस में न्यायालय फीस देय है।”

15. यह कि अभियोग में पैरा 12 के बाद और प्रार्थना से पहले 'वादी' शब्द 'पैरा 13' लिखा जा सकता है।

16. यह कि वादपत्र में वर्तमान प्रार्थना (क) काट दी जाए और उसके स्थान पर प्रार्थना के रूप में निम्नलिखित प्रार्थना "(क)" और "(कक)" को निम्नानुसार जोड़ दिया जाए-

"(क) कि न्यायालय के आदेश से वाद में नीचे वर्णित पंजीकृत कब्जा बंधक विलेख दिनांक 12.02.57 के निर्वहन के लिए इस प्रभाव से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पारित किया गया था कि 700/- जमानत राशि का उल्लेख केवल कब्जा बंधक विलेख में था एवं अन्य खर्चे 5100/- राशि जो कुल 5800/- रुपये की राशि को वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष जमा किया गया था जिसे प्रतिवादी संख्या 1 को शायद सूचित किया गया हो और कब्जा बन्धक के वास्तविक दस्तावेज, वाद के पैरा 9(c) में वर्णित किया गया था को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय के समक्ष जमा किया जा सकता था और प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कब्जाजन्य बन्धक को मुक्त करने के लिए इस राशि और डिक्री को लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता था और वादी के पक्ष में या प्रतिवादी के विरुद्ध पारित किया जा सकता था और न्यायालय के द्वारा इस घटना में असफल होने पर वाद के पैरा 9(c) में बन्धक विलेख के दस्तावेज दिनांकित 12.02.57 में वर्णित है को मुक्त किया जा सकता था और विवादित गिरवी रखे कमरे के भाग का कब्जा वादी को दिया जा सकता था और वास्तविक कब्जा बन्धक विलेख दिनांकित 12.02.57 को न्यायालय के समक्ष जमा किया जा सकता था और प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त जमा धन को लेने के लिए अधिकृत करने वाली एक डिक्री को पारित किया जा सकता था।

(ए-1) कि वाद में नीचे वर्णित विवादित किरायेदारी वाले कमरे पर वादियों के कब्जे और प्रतिवादियों के बेदखली के लिए एक डिक्री अदालत द्वारा पारित की जा सकती है और न्यायालय का निरीक्षण के तहत प्रतिवादियों को नीचे वर्णित किराएदार कमरे को उनके कब्जे से हटाने का आदेश दिया जा सकता है और वादी को उसका कब्जा दिया जाना चाहिए और असफल होने की स्थिति में न्यायालय के एक अधिकारी/अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से डिक्री का निष्पादन किया

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

जा सकता है और वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ एक डिक्री पारित की जा सकती है।

17. यह कि वाद के प्रार्थना में नीचे वर्णित शब्द "विवरण" पूरे शब्दों की सीमा को काटा जा सकता था एवं उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़े जा सकते हैं-

“शहर बलिया चौक, परगना बलिया में ब्लाक संख्या 2-5 A में एक कमरा संख्या 25, 26, 27, 28, 29 में जिसमें केवल एक तिहाई हिस्सा बन्धक विलेख दस्तावेज के तहत बन्धक है एवं दो तिहाई भाग बन्धक नहीं है और चहारदीवारी के अन्तर्गत पूरा कमरा विवादित है ”

16. वादी द्वारा प्रार्थना की पूर्वोक्त संशोधन का प्रतिवादी द्वारा अपना उत्तर दाखिल करके विरोध किया गया था।

17. दीवानी न्यायाधीश ने दिनांक 20.05.2013 के आदेश दिनांकित द्वारा, वादियों द्वारा किए गए प्रार्थना के अनुसार संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और तदनुसार, आवेदन को खारिज कर दिया।

18. वादियों ने अपर जिला न्यायाधीश, बलिया की न्यायालय में एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर करके विद्वत दीवानी न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दी। जिला न्यायालय ने आदेश दिनांकित 25.02.2015 के द्वारा पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी और वादी को अभियोग में सुधार करने की अनुमति दी, जैसा की उनके द्वारा प्रार्थना की गई थी। हालाँकि जैसा कि संशोधन आवेदन, वाद के संस्थापन की तारीख से 3 साल के बाद दाखिल किया गया था, पुनरीक्षण न्यायालय ने वादी पर 3,000/- रुपये का लागत आरोपित करना उपयुक्त समझा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

19. अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा वादी के द्वारा दाखिल पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति देने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 227 के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को दिनांक 04.07.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

20. हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का उपयुक्त भाग इस प्रकार है:

"याचिकाकर्ता याची के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र भान गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी -प्रत्यर्थियों ने यह आरोप लगाते हुए प्रश्नगत वाद में विचाराधीन सूट संपत्ति को गिरवी रखी गयी थी और उसका कब्जा उन्हें दिया जा सकता है। संशोधन आवेदन द्वारा वादी-प्रत्यर्थी वाद की धारा 83 को हटाने का दावा करते हैं और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के साथ कब्जा का दावा भी निर्धारित करना चाहते हैं। निचली विचारण न्यायालय ने 20 मई, 2013 को इस आधार पर संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया था कि इससे मुकदमे की प्रकृति बदल जाती है। उपर्युक्त आदेश से असंतुष्ट, वादी-प्रत्यर्थियों ने दीवानी पुनरीक्षण दायर किया और इसे 22 फरवरी, 2015 को अनुमति दी गई है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि संशोधन आवेदन द्वारा वाद की मुकदमा प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है और इस प्रकार, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को बचाने और वह दण्डविराम के लिए आना चाहिए।

दूसरी ओर, वादी-प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका वर्ष 2015 में दायर की गई थी, जिसमें 25.2.2015. दिनांकित पुनरीक्षण आदेश के तहत संचालन पर रोक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लगाते हुए 10.4.2015 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। यह मामला वर्ष 2015 से लंबित है और यह मुकदमा वर्ष 2009 से ही लंबित है। उपर्युक्त अंतरिम आदेश के कारण यह मामला निचली विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। पुनरीक्षण आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं थी और रिट याचिका खारिज करने के योग्य है।

न्यायालय ने प्रश्नगत वाद में अभिलेखों की जाँच करना प्रारम्भ किया और पुनरीक्षण आदेश का भी अवलोकन किया है और पाया है कि वाद के पूरे तथ्य और परिस्थितियाँ पर विचार करने के बाद, पुनरीक्षण न्यायालय का विचार था कि संशोधन वाद में प्रकृति को नहीं बदलता है और अधिवक्ता की गलती पर कोई अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। अंत में, वह प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण को अनुमति दी और निचली विचारण न्यायालय के दिनांकित 20.05.2013 के आदेश को अपास्त कर दिया। वह 3000/- रुपये की लागत के साथ संशोधन आवेदन 35-क की भी अनुमति दी है।

न्यायालय को पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं मिलती है और इसे अनुमोदित किया जाता है। हालाँकि संतोषजनक न्याय के लिए, संशोधन आवेदन को 5000/- रुपये के खर्च के साथ अनुमति दी जानी चाहिए थी और इसे पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यदि वादी-12 प्रतिवादी आज से तीन सप्ताह के भीतर 5000/- रुपये जमा करते हैं, तो विचारण न्यायालय मामले में कार्यवाही और पक्षकारों को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना कानून के अनुसार कार्यवाही को निस्तारित करेगी।"

21. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ता-प्रतिवादी की तरफ से अभिवचन

22. अपीलकर्ता प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव एम. रॉय ने जोरदार रूप से कहा कि हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की। विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख तर्क यह है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश एक अनाख्यापक आदेश है। इस आक्षेपित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है।

23. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय, विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का मूल्यांकन करने में विफल रहा एवं यह कि संशोधन ने वाद की प्रकृति को बदल दिया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि जब पहला वाद लघु वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तो प्रतिवादी को बकाया किराए के किराएदार के रूप में दिखाया गया था और यह आगे आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने संपत्तिवाद में सह-किरायेदार को शामिल किया था। विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि गैर-अभियोजन के लिए लघु वाद न्यायालय में दायर मुकदमे को खारिज करने के बाद, वादी ने सिविल कोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया और इसे टीपी अधिनियम की धारा 83 के तहत एक के रूप में लेबल किया। बाद में, संशोधन के माध्यम से वादी यह नहीं कह सकते थे कि यह मुकदमा टीपी अधिनियम की धारा 83 के तहत नहीं है, लेकिन प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त की जाए और उसे दुकान का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाए। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि वादी किरायेदारी के मामले को फिर से उल्लेख नहीं कर सकते थे और कब्जा की डिक्री के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते थे।

24. विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि वादी को वाद को दायर करने की अनुमति देते समय भी, निचली अदालतों को सीपीसी के आदेश 9 के नियम 9 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि 2009 का वाद

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संख्या 154 उसी वाद हेतुक पर अनुरक्षणीय नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, मुकदमा पिछले वाद में अभिवचन किए गए वाद हेतुक को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जो गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है।

25. आगे यह तर्क दिया जाता है कि वाद संख्या 1 प्रश्नगत सम्पत्ति के कब्जा के लिए था, यह केवल लघु वाद न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए न कि सिविल न्यायालय के समक्ष दायर करना चाहिए था।

26. विद्वान अधिवक्ता ने रेवाजीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड सन्स एंड अदर्स (2009) 10 एससीसी 84 के संदर्भ में इस न्यायालय के फैसला पर दृढ़ता से भरोसा किया, यह प्रस्तुत करने के लिए कि जब प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक रूप से या मूल रूप से मामला की प्रकृति और चरित्र को बदलता है तो न्यायालय को वादियों को अभियोग में सुधार करना की आज्ञा देना नहीं देनी चाहिए।

27. ऊपर संदर्भित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, उसे स्वीकार किया जा सकता है और आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

प्रत्यर्थी-वादी के आधार पर अभिवचन

28. दूसरी ओर, इस अपील का मूल वादी की ओर से जोरदार विरोध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय विधि की किसी भी त्रुटि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अंतर्गत अपनी पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का उपयोग के प्रयोग में वादी को अभियोग में सुधार करना की अनुमति देने वाले जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से उचित रूप से इनकार कर दिया।

29. वादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सीपीसी के आदेश 9 नियम 9 के प्रावधानों के तहत वर्तमान मामले के तथ्यों पर आवेदन नहीं हैं। वह प्रस्तुत करेगा कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 9 की प्रयोज्यता के लिए, दूसरे वाद में वाद हेतुक होना चाहिए। हालाँकि दोनों मुकदमों में वाद हेतुक अलग-अलग है।

30. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के विवादक का इस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या अभियोक्ता को सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग में सुधार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

31. ऊपर संदर्भित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण उसे खारिज किया जा सकता था।

विश्लेषण

32. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

33. इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि न्यायालयों को नियम में सुधार करने की अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार करने में उदार होना चाहिए,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

लेकिन यह भी अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम के तहत लाई गई वैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए और आदेश 6 के नियम 17 के परन्तुक को उनमें से एक होना चाहिए। उत्तर पूर्व रेलवे प्रशासन, गोरखपुर बनाम भगवान दास (2008) 8 एससीसी 511 में रिपोर्ट किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में कानून निर्धारित किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 517, पैरा 16)

“16. जहां तक उन सिद्धांतों का संबंध है जो सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 (जैसा कि यह उपयुक्त समय पर था) के अंतर्गत संशोधन प्रदान करने या अस्वीकार करने के सवाल को नियंत्रित करते हैं, ये भी अच्छी तरह से सुस्थापित हैं। सीपीसी का आदेश 6 नियम 17 कार्यवाही के किसी भी चरण में अभिवचनों के संशोधन को अभिनिर्धारित करता है। पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिदगोंडा पाटिल [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 363] में, जो अभी भी मैदान में है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सभी संशोधनों को अनुज्ञात किया जाना चाहिए जो दो शर्तों को पूरा करते हैं: (ए) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं करने का, और (बी) पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होने का। संशोधनों से केवल वहीं इनकार किया जाना चाहिए जहां दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जैसे कि दलील मूल रूप से सही थी, लेकिन संशोधन से उसे चोट लगेगी जिसकी लागतों में भरपाई नहीं की जा सकती है। (गजानन जयकिशन जोशी बनाम प्रभाकर मोहनलाल कलवर [(1990) 1 एससीसी 166 वाद में भी यही देखा गया था]”

34. पी. ए. जयलक्ष्मी बनाम एच. सारदा और अन्य (2009) 14 एस. सी. सी. 525 के मामला में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों को

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

दोहराया गया और उसी को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 9 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

“9. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 के कारण के द्वारा वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए उपाय किए गए हैं। उपर्युक्त संसदीय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1999 और 2002 में और संशोधन किए गए। देरी से दलीलों में संशोधन के लिए दाखिल आवेदन के तहत हमारा यह दृष्टिकोण है आदेश 6 नियम 17 में एक परन्तुक जोड़ा गया जो निम्नानुसार है—

“17. अभिवचनों का संशोधन – न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपने प्रार्थना की ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर बदलने या सुधार करना की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों: बशर्ते कि विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी भी आवेदन को अनुमति नहीं दी गई हो, जब तक न्यायालय निर्णय तक न पहुंच जायें एवं यह कि इमानदारी से प्रतिवाद करने के बावजूद, विचारण के प्रारम्भ के पहले मामलों को न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए।”

35. नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई और (2000) 1 एस. सी. सी. 712 में एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने ए. के. गुप्ता एंड सन्स लिमिटेड बनाम दामोदर घाटी निगम ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 96 के निम्नलिखित उद्धरण को निर्दिष्ट किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था: –

“4. ए. के. गुप्ता एंड सन्स लिमिटेड न्यायालय दामोदर वैली कार्पोरेशन [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 96: (1966) 1 एस. सी. आर. 796] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य नियम यह है कि किसी पक्षकार को संशोधन द्वारा नया मुकदमा या वाद हेतुक तय करने की अनुमति नहीं दी जाती है विशेष रूप से से जब नया मुकदमा या वाद हेतुक वर्जित हो:वेल्डन बनाम नील [(1887) 19 क्यूबीडी 394:56 एलजे क्यूबी 621]।लेकिन यह भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जहां संशोधन कार्रवाई के एक नए वाद हेतुक को शामिल नहीं करता है या एक अलग मामला नहीं उठाता है, लेकिन समान तथ्यों के लिए एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण से अधिक नहीं होता है, वहां सीमा की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद भी संशोधन अनुज्ञेय होगा।चरण दास बनाम आमिर खान [AIR 1921 PC 50 : ILR 48 Cal 110] और एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जार्डिन स्किनर एंड कंपनी [AIR 1957 SC 357 : 1957 SCR 438] वाद को देखें।"

जिन प्रमुख कारणों को अंतिम बार उल्लेख किया गया है, वे हैं, सबसे पहले, अदालतों और प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य पक्षकारों के अधिकारों का फैसला करना है और उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित करना नहीं है (क्रॉपर बनाम स्मिथ [(1884) 26) ChD 700 : 53 LJ Ch 891 : 51 LT 729])और दूसरी बात, कि एक पक्ष सख्ती से परिसीमन की विधि के तहत भरोसा करने का हकदार नहीं है, जब संशोधन द्वारा जो कुछ लाने की मांग की जाती है, उसे संशोधित करने की मांग करने वाली दलील में पहले से ही कहा जा सकता है (किसनदास रूपचंद बनाम राचप्पा विठोबा) शिलवंत [ILR (1909) 33 Bom 644 : 11 Bom LR 1042] पीरगोंडा में स्वीकृत।

वर्तमान संदर्भ में 'वाद हेतुक' पद का अर्थ 'हर तथ्य जो वादी को सफल होने का हकदार साबित करने के लिए मूल्यवान हो' नहीं है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जैसा कि कुक बनाम गिल [(1873) 8 सीपी 107: 42 एलजेसीपी 98 : 28 एलटी 32] में एक अलग संदर्भ में कहा गया था, क्योंकि यदि ऐसा होता, तो कोई भी भौतिक तथ्य कभी भी संशोधित या जोड़ा नहीं जा सकता था और निश्चित रूप से, कोई किसी संशोधन द्वारा एक सारहीन आरोप को बदलना या जोड़ना नहीं चाहेगा। वर्तमान उद्देश्य के लिए उस पद का अर्थ केवल नए तथ्यों द्वारा गठित एक नए आधार पर किया गया एक नया दावा है। रॉबिन्सन बनाम यूनिकोस प्रॉपर्टी कॉर्प लि. [(1962) 2 All ER 24 (CA)] के मामले में ऐसा विचार अपनाया गया था, और हमें लगता है कि यही एकमात्र संभावित दृष्टिकोण है। कोई अन्य विचार नियम को निरर्थक बना देगा। 'नए मामले' शब्द का अर्थ 'विचारों के नए समुच्चय' के रूप में समझा गया है: डॉर्नन बनाम जे.डब्ल्यू. एलिस एंड कंपनी लिमिटेड [(1962) 1 All ER 303 (CA)]। यह भी हमें एक उचित दृष्टिकोण लगता है। किसी भी पक्षकार द्वारा समय की बीतने से प्राप्त किसी भी अधिकार के पूर्वाग्रह के लिए विचारों के एक नए समुच्चय को पेश करने के लिए किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

पुनश्च गंगा बाई बनाम विजय कुमार [(1974) 2 SCC 393] में इस न्यायालय ने धारित किया: (SCC पृष्ठ 399, पैरा 22)

"संशोधन की अनुमति देने की शक्ति निस्संदेह व्यापक है और किसी भी स्तर पर परिसीमा कानून के बावजूद न्यायहित में उचित रूप से प्रयोग की जा सकती है। लेकिन इस तरह की दूरगामी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक विचारों द्वारा शासित होता है और विवेकाधिकार जितना व्यापक होगा, अदालत की ओर से उतनी ही अधिक सतर्कता और सावधानी बरती जानी चाहिए।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम [(1978) 2 SCC 91] में यह धारित किया गया: (SCC पृष्ठ 93, पैरा 4)

"4. अभिवचनों के मुख्य नियमों के पूर्वगामी सारांश से यह स्पष्ट है कि अभिवचनों में संशोधन के प्रावधान, लागत और संबंधित सभी पक्षों को संशोधनों से उत्पन्न सटीक स्थितियों को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसर देने जैसी शर्तों के अधीन, न्यायहित के उद्देश्य से हैं न कि उसे हराने के लिए। यदि कोई पक्षकार या उसका वकील अपने मामले को शुरू में स्थापित करने में अक्षम है, तो निश्चित रूप से एक पक्ष द्वारा उठाए गए उचित कदमों से कमी को निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है, जो निःसंदेह अपनी चूक से दूसरे पक्ष को होने वाली असुविधा या खर्च के लिए लागत का भुगतान करता है। त्रुटि का तब तक परिमार्जन किया जा सकता है, जब तक सुधारात्मक कदम उपार्जित अधिकारों को अनुचित रूप से नुकसान न पहुंचाते हों।"

36. इस न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय में, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य, सिविल अपील संख्या 5909/2022 दिनांक 01.09.2022 के मामले में, कानून की स्थिति को निम्नानुसार समझाया गया है:—

"70. (ii) सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी है जो विवादित वास्तविक प्रश्न का अवधारण करने के लिए ज़रूरी हैं बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ पक्षपात या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह अनिवार्य है जैसा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध में "shall(होगा)" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।

(iii) संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जानी है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

- (i) यदि पक्षकारों के बीच विवाद के असरदार और उचित न्यायिक निर्णय के लिए संशोधन की आवश्यक हो और
- (ii) कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते
- (क) संशोधन से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न होता हो,
- (ख) संशोधन द्वारा, संशोधन की मांग करने वाले पक्षकार, किसी पक्ष द्वारा की गई किसी ऐसी स्पष्ट स्वीकृति को वापस लेने की मांग न करते हों जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करती है और
- (ग) संशोधन समयबाधित दावे को न उठाता हो, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष (कुछ स्थितियों में) एक मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जाता हो।
- (iv) संशोधन की प्रार्थना को सामान्यतः अनुमति दी जाना अपेक्षित है जब तक परिस्थितियां ऐसी न हों कि, (i) संशोधन द्वारा, एक समयबाधित दावा पेश करने की मांग की जाती हो, जिस मामले में यह तथ्य कि दावा समयबाधित होगा, विचार के लिए एक सुसंगत कारक बन जाता है,
- (ii) संशोधन वाद की प्रकृति में परिवर्तन कर देता हो, iii) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण हो, या
- (iv) संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष अपना वैध बचाव खो देता हो।
- (v) अभिवचनों के संशोधन के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, न्यायालय को अति तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए और आमतौर पर उदार होने की आवश्यकता होती है, खासकर जहां लागत देकर विपरीत पक्ष की क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(vi) जहां संशोधन न्यायालय को विवाद पर स्पष्ट रूप से निर्णय देने में समर्थ बनाएगा और अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता करेगा, वहां संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए।

(vii) जहां संशोधन में केवल एक अतिरिक्त या एक नया दृष्टिकोण पेश करने का प्रयास किया गया है जिसमें समयबाधित वाद हेतुक को शामिल नहीं किया गया है, वहां परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद भी संशोधन को अनुमति दी जानी चाहिए।

(viii) जहां वाद-पत्र में तात्त्विक विशिष्टियों के अभाव को सुधारने का आशय विद्यमान हो वहां संशोधन को न्यायोचित रूप से अनुमति दी जा सकती है।

(ix) संशोधन के लिए आवेदन करने में विलंब मात्र, प्रार्थना को नामंजूर करने का आधार नहीं है। जहां विलंब का पहलू तर्क योग्य हो, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और निर्णय के लिए परिसीमा के बिन्दु को अलग से विरचित किया जा सकता है।

(x) जहां संशोधन वाद की प्रकृति या वाद हेतुक को परिवर्तित करता है, जिससे कि वादपत्र में स्थापित मामले से भिन्न, पूर्णतया नया मामला स्थापित किया जा सके, वहां संशोधन को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि जहां संशोधन की मांग वाद-पत्र में केवल अनुतोष के संबंध में है और उन तथ्यों पर आधारित है जो वाद-पत्र में पहले से ही अभिवचित हैं, वहां आमतौर पर संशोधन को अनुमति देने की आवश्यक होती है।

(xi) जहां विचारण के शुरु होने से पहले, संशोधन की मांग की जाती है वहां अदालत से अपेक्षा है कि वह अपने दृष्टिकोण में उदार हो। न्यायालय से अपेक्षित है कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखे कि विरोधी दलकार को संशोधन में स्थापित मामले को देखने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार, जहां संशोधन के परिणामस्वरूप विपक्षी पक्ष पर अपूरणीय प्रतिकूल

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रभाव नहीं पड़ता है या विपक्षी पक्षकार किसी ऐसे लाभ से वंचित हो जाता है जो उसे संशोधन चाहने वाले पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति के फलस्वरूप प्राप्त होता है, वहां संशोधन में अनुमति दिया जाना आवश्यक है। ऐसे ही, जहां न्यायालय के लिए पक्षकारों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दों पर प्रभावी निर्णय देने के लिए संशोधन ज़रूरी है वहां संशोधन में अनुमति दी जानी चाहिए। (विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर कुमार गांधी और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1897 देखें)"

37. इस प्रकार, वादी और प्रतिवादी वादपत्र, लिखित कथन में संशोधन करने या अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने के हकदार हैं। हालाँकि यह एक अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा, एक विरोधी पक्ष के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए और दूसरे पक्षकार के पक्ष में की गई कोई भी स्वीकारोक्ति गलत न हो। अभिवचनों के सभी संशोधनों की उदारतापूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए जो मुकदमे में वास्तविक विवादों के अवधारण के लिए ज़रूरी हैं बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन वाद-हेतूक को परिवर्तित या नए वाद हेतूक को प्रतिस्थापित नहीं करता हो जिसके आधार पर मूल विवादक उठाया गया था या बचाव लिया गया था।

38. तथ्यों की स्वीकृत स्थिति के विरोध में असंगत और विरोधाभासी आरोपों या तथ्यों के परस्पर विनाशकारी आरोपों को अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

39. वर्तमान मामले में, लघु वाद न्यायालय में दायर किया गया पहला मुकदमा इस आधार पर था कि किराएदार के रूप में प्रतिवादी का किराया बकाया था और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उसने किराए के परिसर में अवैध रूप से उप-किरायादारों को रख लिया था। इस प्रकार, वादियों ने मामले को ऐसे रखा, मानो, पक्षकारों के बीच मकान मालिक-किराएदार का संबंध था। उक्त मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। बाद में, वर्तमान मुकदमा इस प्रार्थना के साथ व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया कि वादियों को बंधक को मोचित कराने और विवादित संपत्ति का कब्जा वापस लेने की अनुमति दी जाए।

40. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान वाद जिसमें निचली अदालतों ने वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति दी है, वह प्रतिवादी द्वारा पहले वाद अर्थात् लघु वाद प्रकरण संख्या 32/2007, में दायर अपने लिखित कथन में लिए गए रुख पर आधारित है, जो गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने अपना मामला नहीं छोड़ा है कि प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति में एक किरायेदार है और उसने उप-किरायेदारों को रख लिया है। वादियों का यह भी कहना है कि प्रतिवादी पर किराया बकाया है। इस प्रकार, वर्तमान मुकदमे में वादी का रुख दोतरफा है। पहला, किरायेदार-मकान मालिक का संबंध और दूसरा, बंधक के मोचन का मामला।

41. अभिवचन इतने खराब और लचर हैं कि परिणामस्वरूप, इस अदालत को यह समझने में बहुत कठिनाई हुई कि वादी संशोधन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बहुत प्रयास के बाद, अंत में हम यह समझने में समर्थ हुए हैं कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पिता, स्वर्गीय गुलाब चंद वादग्रस्त संपत्ति के बंधकदार थे। वादियों के पिता, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बंधक कर्ता थे और उन्होंने अपीलकर्ता प्रतिवादी के पिता के पक्ष में दिनांक 12.02.1957 को 700/- रुपये की राशि के लिए एक बंधक विलेख निष्पादित किया। अपीलकर्ता-प्रतिवादी के दादा, स्वर्गीय

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

लक्ष्मण प्रसाद वर्ष 1953 से 23 रुपये की मासिक दर से किरायेदार के रूप में वादग्रस्त संपत्ति के कब्जे में रहे और बाद में अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पिता वर्ष 2005 तक अर्थात् अपने निधन तक किरायेदार के रूप में वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज रहे। उसके बाद अपीलकर्ता-प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति का किराएदार बन गया। अपीलकर्ता प्रतिवादी द्वारा यह बताना चाहा गया है कि वादी के दादा और पिता वादग्रस्त संपत्ति में किरायेदार थे और उसी संपत्ति के संबंध में वर्ष 1957 में एक बंधक विलेख भी तैयार और निष्पादित किया गया था। वादियों का मामला यह भी है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति में उप-किरायेदारों को रख लिया है।

42. फर्म श्रीनिवास राम कुमार बनाम महाबीर प्रसाद और अन्य एआईआर 1951 एससी 177 के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने माना है कि एक पक्ष अपने मामले के समर्थन में वैकल्पिक अभिवचन लेने का हकदार है। जहां प्रतिवादी की स्वीकृत स्थिति से कुछ हद तक वैकल्पिक अभिवचन उत्पन्न होते हैं, ऐसे अभिवचन केवल इसलिए अस्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि यह अन्य अभिवचन से असंगत है। यह माना गया कि एक वादी वैकल्पिक रूप से विभिन्न अधिकारों पर अवलम्ब रख सकता है और सीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी पक्ष को वैकल्पिक रूप से अनुतोष का दावा करने वाले आरोपों के दो या अधिक असंगत सेट बनाने से रोकता हो। इसमें आगे कहा गया कि हालांकि न्यायालय को वादी को ऐसे मामले में अनुतोष नहीं देनी चाहिए, जिसमें उस अभिवचन का कोई आधार नहीं है, जिस पर दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया गया था या सुनने का अवसर नहीं मिला था, फिर भी जब वैकल्पिक मामला जो वादी बना सकता था, न केवल प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में स्वीकार किया गया था बल्कि स्पष्ट रूप से उस दावे के उत्तर के रूप में सामने रखा गया था जो वादी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ने मुकदमे में किया था, वादी को उस मामले पर डिक्री देने में कुछ भी अनुचित नहीं होगा जो प्रतिवादी स्वयं बनाता है।

43. यह दृष्टिकोण कि वादी वैकल्पिक अनुतोष की मांग करते समय असंगत अभिवचन भी करने का हकदार है, इसे इस न्यायालय द्वारा जी. नगम्मा और एक अन्य बनाम सिरोमनम्मा और एक अन्य (1996) 2 एससीसी 25 में दोहराया गया था। उस मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा पुनः हस्तानांतरण के एक समझौते के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। बाद में, वाद-पत्र के संशोधन के लिए एक आवेदन चाहा गया था जिसमें कहा गया था कि बिक्री विलेख के निष्पादन और पुनः हस्तानांतरण के लिए एक दस्तावेज प्राप्त करने का संव्यवहार एक ही संव्यवहार था, अर्थात् यह सशर्त बिक्री द्वारा बंधक था। इसलिए, वैकल्पिक रूप से वादी ने बंधक के मोचन के अनुतोष की मांग की। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया कि मुकदमा विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए दायर किया गया था और संशोधन से मुकदमे की प्रकृति के साथ-साथ वाद-हेतूक भी बदल जाएगा। लेकिन इस न्यायालय ने उक्त निर्णय को उलट दिया और कहा कि चूंकि उसमें वादी वैकल्पिक अनुतोष की मांग कर रहा था, वह असंगत दलीलों का भी अभिवचन करने का हकदार है और यह कि वाद-पत्र के संशोधन से न तो वाद-हेतूक बदलेगा और न ही अनुतोष प्रभावित होगा।

44. प्रफुल्ल मनोहर रेले बनाम कृष्णाबाई नारायण घोसालकर और अन्य (2014) 11 एससीसी 316 में, इस न्यायालय ने फर्म श्रीनिवास राम कुमार (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का अनुसरण और इस सिद्धांत को दोहराया कि वादी द्वारा वैकल्पिक और असंगत अभिवचन लिए जा सकते हैं। उस मामले में, उसमें वादी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ने अभिकथित किया था कि उसमें प्रतिवादी और उसके विधिक प्रतिनिधि वाद परिसर में मुफ्त लाइसेंसधारियों के रूप में कब्जा कर रहे थे और इस तरह के लाइसेंस की समाप्ति पर, वादी कब्जे के लिए डिक्री का हकदार था। विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी किराएदार थे न कि लाइसेंसधारी जैसा कि वादी ने अभिकथित किया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत एक निष्कर्ष दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों को मानवीय आधार पर वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में और मुफ्त लाइसेंसधारियों के रूप में रहने दिया गया था और लाइसेंस को वादी द्वारा वैध रूप से समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार, इसने प्रतिवादियों की इस प्रतिरक्षा को नकार दिया कि वे किरायेदार थे। वादपत्र में ही, वादी ने एक वैकल्पिक अभिवचन किया था कि वह सद्भावपूर्वक व्यक्तिगत आवश्यकता, प्रतिवादियों द्वारा कथित तौर पर परिसर और उससे संबंधित आसपास के बाग की भूमि को कारित बाधा, छेड़छाड़ और हुए नुकसान के आधार पर परिसर के खाली कब्जे का हकदार था। इस न्यायालय ने माना कि वादी की वैकल्पिक दलील और प्रतिवादियों द्वारा स्थापित बचाव एक दूसरे से अलग नहीं थे। न्यायालय ने कहा कि वादी न केवल लाइसेंस का अभिवचन लेने के लिए बल्कि कब्जे के प्रत्युद्धरण के अनुतोष के लिए अपने अभिवचन के समर्थन में वैकल्पिक रूप से किरायेदारी का अभिवचन करने के लिए भी स्वतंत्र था। न्यायालय ने माना कि उसमें प्रतिवादियों ने विशेष रूप से स्वीकार किया था कि संपत्ति वादी की है और वे किरायेदारों के रूप में उसके कब्जे में थे और यह विवादक भी बनाया गया था कि क्या प्रतिवादी लाइसेंसी के रूप में या किरायेदारों के रूप में कब्जे में थे, और प्रतिवादियों के पास अपने संबंधित मामले को साबित करने का पूरा मौका था। इसलिए प्रतिवादियों को वादी द्वारा अभिवचित वैकल्पिक मामले को अचानक लिया गया नहीं कहा जा सकता है और न ही न्यायालय द्वारा वैकल्पिक याचिका को अनुमति दिए जाने और विचारण किए जाने से उनके साथ

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कोई अन्याय हो सकता है। यह पाया गया कि भले ही अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे में वैकल्पिक अभिवचन को उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी, वह निश्चित रूप से उस अभिवचन को उठाने और उसी आधार पर दायर एक अलग मुकदमे में बेदखली की मांग करने का हकदार होगा।

45. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत रेवाजीतु बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश की पीठ सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 पर विचार कर रही थी। उस मामले में, उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम किरण अपासो स्वामी और अन्य (2007) 5 एससीसी 602 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुसरण किया गया था। इसने **मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम** (1978) 2 एससीसी 91 में रिपोर्ट किए गए फैसले का उल्लेख किया, जिसमें प्रस्तर 50 में, इस न्यायालय ने पाया कि यदि कोई वादी कार्रवाई के कारण को बदलना चाहता है और संशोधन के माध्यम से इसे अप्रत्यक्ष रूप से पेश करता है उसकी दलीलों में, कार्रवाई का एक पूरी तरह से नया या असंगत कारण, वस्तुतः एक नए वाद के प्रतिस्थापन या कार्रवाई के एक नए कारण के स्थान पर जो मूल रूप से था, न्यायालय इसे अनुमति देने से इंकार कर देगा, यदि यह वंचित करने की राशि है पार्टी, जिसके खिलाफ एक मुकदमा लंबित है, किसी भी अधिकार का जो समय बीतने के कारण उसके पक्ष में अर्जित हो सकता है।

46. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त टिप्पणियां भी अपीलकर्ता की सहायता के लिए नहीं आती हैं, क्योंकि, यहां तक कि, **गणेश ट्रेडिंग कंपनी** (उपरोक्त) के निर्णय में भी, इसने **फर्म श्रीनिवास राम कुमार** (उपरोक्त) में इस अदालत के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को संदर्भित नहीं किया था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

47. घटना में, अगर प्रत्यर्थी द्वारा संशोधन के माध्यम से पेश की जाने वाली दलील भी दलील है, जिसे प्रत्यर्थी ने अपने लिखित बयान में संस्थित किया है और प्रत्यर्थी की ऐसी दलील एक वैकल्पिक याचिका है, भले ही यह मूल दलील के साथ असंगत हो, चूंकि प्रतिवादी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसलिए न्यायालय को संशोधन की अनुमति देने से रोका नहीं गया है।

48. इस स्तर पर, हम मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ और एक अन्य (2011) 12 एससीसी 268 मामले में इस अदालत के फैसले का अवलम्ब ले सकते हैं। हम निर्णय के प्रस्तर 8 में निहित प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं: –

“8. संहिता के आदेश 6 के नियम 17 का उद्देश्य और विषय किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और और ऐसी शर्तों पर, जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करने या सुधार करना में अनुमति देना है। संशोधन को सही के रूप में और सभी परिस्थितियों में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदालतों को ऐसी प्रार्थनाओं का फैसला करते समय अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण सामान्य नियम होना चाहिए, विशेष रूप से से उन मामलों में जहां दूसरे पक्ष को लागत के साथ क्षतिपूर्ति की जा सकती है। सामान्य रूप से, मुकदमों की अधिकता को टालने के लिए अभिवचनों में संशोधनों की अनुमति दी जाती है।”

(प्रभाव वर्धित)

49. अपीलार्थी प्रत्यर्थी ने सीपीसी के आदेश IX नियम 9 की प्रयोज्यता के संबंध में एक तर्क भी दिया है कि संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान मुकदमा अपने आप में अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि सीपीसी के आदेश IX

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

नियम 8 के प्रावधानों के तहत छोटे मामले में पहले दायर किया गया मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।

50. हम इस स्तर पर यह कहते हुए मामला को बंद कर सकते थे कि यदि अपीलार्थी प्रत्यर्थी का यह मामला है कि वर्तमान मुकदमा सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के मद्देनजर अनुरक्षणीय नहीं है, तो उसके लिए आदेश VII नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन दायर करके निचली अदालत के समक्ष इस तरह की याचिका दायर करने का अधिकार होगा। हालाँकि हमारा विचार है कि चूंकि प्रक्रियात्मक कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, हम इस अवसर पर इस अपील में ही यह स्पष्ट करने का अवसर लेते हैं कि सीपीसी के आदेश IX नियम 9 की दलील क्यों विफल होनी चाहिए।

51. आदेश IX का नियम 9 इस प्रकार है:

“9. चूक होने पर वादी के विरुद्ध डिक्री नए वाद को रोकती है। (1) जहां कोई वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी को उसी वाद हेतुक के संबंध में नया वाद लाने से रोका जाएगा। लेकिन वह बर्खास्तगी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि जब वाद को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तब उसके उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण थे और न्यायालय ऐसी शर्तों पर बर्खास्तगी को अपास्त करने का आदेश देगा और मुकदमे की कार्यवाही के लिए एक दिन नियत करेगा जो लागत के लिए या जैसा उचित समझे।

(2) इस नियम अंतर्गत कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विपक्षी पक्षकार को तामील न कर दी गई हो। ”

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

52. जैसा कि सीपीसी के आदेश IX नियम 8 में दर्शाया गया है कि आदेश IX नियम 9 पहले के मुकदमे को खारिज कर दिए जाने की स्थिति में कार्रवाई के बाद हेतुक के संबंध में नए मुकदमे पर रोक लगाता है। यदि बाद के बाद में वाद हेतुक पूरी तरह से अलग था, जिसका पूर्व के मुकदमे में वाद हेतुक से कोई लेना-देना नहीं है, तो वैधानिक बार ऐसे बाद के मुकदमों पर लागू नहीं होता है। कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर, यह केवल एक से अधिक मुकदमे दायर करने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से था और पूर्व के मुकदमे के खारिज होने के बाद भी क्रमिक रूप से ऐसा प्रावधान पेश किया गया है। व्यवस्थापिका का यह इरादा यह नहीं था कि पक्षकारों के बीच बाद के मामलों पर रोक लगाई जाए और उसी विशेष शब्दों, "उसी वाद हेतुक" से स्पष्ट था। इसलिए सब कुछ कार्रवाई के कारण पर निर्भर करता है और अगर बाद में कार्रवाई का कारण तथ्यों के एक पूरी तरह से अलग समूह से उत्पन्न होता है, तो सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान का संदर्भ लेकर इस तरह के मुकदमे को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

53. इस अदालत ने गया नगरपालिका बनाम राम प्रसाद भट्ट और अन्य मामले में दिनांक 8 सितंबर, 1967 को सिविल अपील संख्या 29/1965 में सीपीसी के आदेश IX के नियम 9 की व्याप्ति को इस प्रकार समझाया:

"हमारे विचार में, वर्तमान मुकदमा सीपीसी के आदेश IX के नियम 9 द्वारा वर्जित नहीं है। मोहम्मद खलील खान बनाम महबूब अली खान एआईआर (1949) पीसी 78 में प्रिवी काउंसिल द्वारा दो मुकदमों में कार्रवाई के कारण अलग-अलग हैं या नहीं, यह निर्धारित करने के सिद्धांत निर्धारित किए गए थे और सूरज रतन थिरानी बनाम आजमाबाद टी कंपनी ए. आई. आर. (1965) SC 295 में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया। सवाल केवल यह है कि क्या इन सिद्धांतों को लागू करना उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि वाद

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हेतुक वर्तमान वाद में 1941 के वाद से भिन्न था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि दोनों वादों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, तो यह प्रतीत होगा कि पहले वाद में शिकायत का कारण प्रत्यर्थी नगरपालिका द्वारा वादी के कथित अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए उसके घर के दक्षिण में तुरंत स्टालों का निर्माण करने का खतरा था। उस समय कोई स्टाल नहीं बनाया गया था और वादी की कथित अधिकारों का वास्तव में उल्लंघन नहीं किया गया था। मुकदमे के दौरान स्टॉल का निर्माण शुरू किया गया था, और इसे वादी के घर से कुछ पर्याप्त दूरी पर पूरा किया गया था, बाद में मुकदमा डिफॉल्ट के कारण खारिज कर दिया गया था। इसके आगे 1941 के मुकदमे में शिकायत की गई थी कि नगरपालिका नाले के दक्षिण में फुटपाथ का उपयोग करने के मुकदमा का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस फुटपाथ का कथित रूप से पैदल यात्रियों और वादी की दुकान के ग्राहकों द्वारा उपयोग किया गया था; ऐसा कोई आरोप नहीं था कि हैलीडे रोड तक पहुंचने के उनके मुकदमा को धमकी दी जा रही थी या उल्लंघन किया जा रहा था। वर्तमान वाद में जो पर्याप्त रूप से आरोप लगाया गया है वह यह है कि वादी को उक्त प्लॉट संख्या 11459 के चारों ओर से घर तक पहुंचने का अधिकार था, जो कि वादी के घर के सामने स्थित था। यह भी ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान वादपत्र, वादी के हैलीडे रोड तक पहुंच के कथित अधिकार के स्थायी अभाव का आरोप लगाता है। निर्माण एक स्थायी प्रकृति के हैं, और हमारे विचार में, 1942 में स्टालों का निर्माण होने पर कार्रवाई का एक नया कारण सामने आया।”

54. वाद हेतुक क्या है यह अब किसी भी संदेह से परे तय हो गया है। उस अभिव्यक्ति की जे कुक बनाम हेनरी एस. गिल (1873) एलआर 8 सीपी 107 में न्यायमूर्ति ब्रेट की सही परिभाषा इस प्रकार है:—

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

“ 'वाद हेतुक' को प्रारंभिक समय से हर उस तथ्य के रूप में माना गया है, जो प्रत्यर्थी को सफल होने के लिए साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है, – प्रत्येक तथ्य जिसे पार करने का अधिकार प्रत्यर्थी के पास होगा।”

55. न्यायमूर्ति फ्राई ने इसे यह कहते हुए नकारात्मक व्यक्त किया कि, "जो कुछ भी, यदि साबित नहीं हुआ है", प्रत्यर्थी को निर्णय का तत्काल अधिकार देता है तो कार्रवाई के कारण का हिस्सा होना चाहिए। यह परिभाषा 'वाद हेतुक' की अभिव्यक्ति की व्याख्या वाले बाद के सभी निर्णयों का आधार है। इसे दीप नारायण सिंह बनाम मिन्नी डायटर्ट और अन्य, आईएलआर (1904) 31 Cal 274, पृष्ठ 282 और प्रिवी काउंसिल द्वारा मोहम्मद खलील खान और अन्य बनाम महबूब अली मियां और अन्य, एआईआर 1949 पीसी 78, पृष्ठ 86, पैरा 61 बिन्दु संख्या 2 में स्वीकार किया गया था।

56. उपर्युक्त मामले यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी वाद में वाद हेतुक का वाद में लिए गए बचाव से कोई संदर्भ नहीं होता है, न ही यह उस साक्ष्य से संबंधित होता है जिसके द्वारा वाद हेतुक स्थापित होता है। मोहम्मद खलील खान (उपरोक्त) में, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह बिंदु प्रिवी काउंसिल के पैरा 61, बिंदु संख्या (5) के निर्णय में इस प्रकार उल्लेख किया है:—

“वाद हेतुक का बचाव से कोई संबंध नहीं है जो न तो प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।”

57. वाद हेतुक को भी 'उपचार' से अलग किया जाना चाहिए जो वह साधन या तरीका है जिससे वाद हेतुक या संबंधित दायित्व प्रभावित होता है और जिसके

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

द्वारा एक गलत निवारण किया जाता है और राहत प्राप्त की जाती है। एक पहले से है और दूसरे को जन्म देता है, लेकिन वे एक दूसरे से अलग और भिन्न हैं और विभिन्न नियमों और सिद्धांतों द्वारा शासित हैं। वाद हेतुक वह दायित्व है जिससे "कार्रवाई" उत्पन्न होती है, जिसे बाध्यता को लागू करने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, वाद हेतुक तब उत्पन्न होता है जब जो किया जाना चाहिए था वह नहीं किया जाता है या जो नहीं किया जाना चाहिए था वह हो गया हो। इस प्रकार वाद हेतुक के आवश्यक तत्व वादी में कानूनी अधिकार का अस्तित्व है जिसके साथ प्रतिवादी में अनुरूपी कानूनी कर्तव्य है, और वादी को परिणामी चोट या क्षति के साथ उस 'अधिकार या कर्तव्य' का उल्लंघन जिसके लिए वह उचित राहत के लिए कार्रवाई कर सकता है। किसी कार्यवाही को बनाए रखने का अधिकार वाद हेतुक के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिसमें वादी के अधिकार और प्रतिवादी द्वारा ऐसे अधिकार के उल्लंघन का संयोजन शामिल है। प्रतिवादी की ओर से कर्तव्य अनुबंध से उत्पन्न हो सकता है या अनुबंध से स्वतंत्र सकारात्मक कानून द्वारा अधिरोपित किया जा सकता है, यह कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकता है। स्वैच्छिक अनुबंध या सकारात्मक कानून द्वारा वादी के पक्ष में प्रतिवादी पर लगाए गए कुछ कर्तव्य के उल्लंघन से वादी के अधिकार के हस्तक्षेप से वाद हेतुक उत्पन्न होता है। (देखें: सरदार बलबीर सिंह बनाम आत्मा राम श्रीवास्तव, एआईआर 1977 आल 211 (एफबी))

58 दूसरे, वाद हेतुक को उस प्रमाण से भिन्न किया जाना चाहिए जिसके आधार पर वाद हेतुक साबित होता है और यद्यपि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है फिर भी वाद हेतुक प्रकृति को उस प्रमाण की प्रकृति से उपदर्शित किया जा सकता है जिसके द्वारा वह समर्थित है। इसे फिर से मोहम्मद खलील खान (उपरोक्त) पैरा 61, पृष्ठ 86, बिंदु संख्या 3 और 4 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार हैं: –

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

“(3) यदि दो दावों के समर्थन में साक्ष्य भिन्न हैं, तो वाद हेतुक भी भिन्न होते हैं।...

“(4) दो वादों में वाद हेतुक को एक ही माना जा सकता है यदि सार रूप में वे समान हैं।”

59. इस अदालत ने सूरज रतन थिरानी और अन्य बनाम आजमाबाद टी कंपनी लिमिटेड और अन्य एआईआर 1965 एससी 295 के मामले में मोहम्मद खलील खान (उपरोक्त) में प्रिवी काउंसिल के फैसले को संज्ञान में लिया था। इस अदालत ने, सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के वास्तविक तात्पर्य की व्याख्या करते हुए, प्रस्तर 29 और 30 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

“28. वाद हेतुक तथ्यों का समूह है जिसके आधार पर राहत का दावा किया जाता है। यदि प्रथम वाद में अभिकथित तथ्यों के अतिरिक्त, और भी तथ्य आरोपित हैं और उनके आधार पर भी राहत मांगी गई है, और उन्होंने अक्टूबर 1934 में कब्जे और बेदखली के आरोपों के बारे में अतिरिक्त तथ्यों की व्याख्या की, तब कानून में स्थिति यह थी कि मुकदमे का पूरे तथ्य बदल दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप आदेश IX नियम 9 के शब्द “उसी वाद हेतुक के संबंध में” संतुष्ट नहीं होते हैं और वादी दूसरे वाद में पूरे वाद हेतुक को फिर से शुरू करने का हकदार है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने कुछ निर्णयों में कुछ अवलोकनों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसका उल्लेख करना हम आवश्यक नहीं समझते क्योंकि हमें तर्क में कोई सार नहीं दिखता।

29. हम मोहम्मद खलील खान बनाम महबूब अली मियां [75 IA 121] में दो मुकदमों में वाद हेतुक की पहचान निर्धारित करने के लिए न्यायिक समिति द्वारा अपनाया गया परीक्षण सही है और प्रावधान की उचित व्याख्या को सही ढंग से व्यक्त करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आदेश 2 नियम 2 के प्रस्तर (1) में समान संदर्भ में आने वाली अभिव्यक्ति "वही वाद हेतुक" के अर्थ की विस्तृत चर्चा के बाद उस मामले में सर माधवन नायर ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"पिछले मुकदमे में वाद हेतुक के रूप में, इस बात पर विचार करने के लिए कि बाद के मुकदमे में वाद हेतुक समान है या नहीं, लागू किया जाने वाला परीक्षण वास्तव में दो वादों में वाद हेतुक – तकनीकी रूप से नहीं – समान है/हैं? "

60. इस प्रकार, हम यह कहते हुए इसका सारांश निकाल सकते हैं कि सीपीसी के आदेश IX नियम 9 में यह प्रावधान है कि जब वाद पूर्ण या आंशिक रूप से नियम 8 के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है (व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दिया जाता है) तो उसी वाद हेतुक संबंध में मुकदमा को नया वाद लाने से रोका जाएगा। वर्तमान वाद अर्थात्, पूर्वी जिला बलिया के दीवानी न्यायाधीश (जे. डी.) वाद सं. 154/ 2009, की अदालत में दायर उसी वाद हेतुक पर दाखिल नहीं किया गया है। वर्तमान वाद में, विकल्प के रूप में प्रस्तुत वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी वाद संपत्ति के कब्जे में एक बन्धकग्राही के रूप में है और वे गिरवी रखी गई राशि का आवश्यक भुगतान करके बंधक को छुड़ाने और कब्जा वापस लेने के लिए तैयार हैं। जिस राहत की प्रार्थना की गई है उसका समय निर्धारित है या नहीं, इसका फैसला निचली अदालत को उन सबूतों के आधार पर तय करना है जो पक्षकार ले सकते हैं। जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा मोहम्मद खलील खान (उपरोक्त) में कहा गया है यदि दो दावों के समर्थन में साक्ष्य भिन्न हैं तो वाद हेतुक भी भिन्न हैं। इस तरह सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधानों के आधार पर उठाए गए विवाद में कोई गुण नहीं है।

61 इस मामले को भिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मान लें कि पहले मुकदमे में भी वादी ने राहत के लिए प्रार्थना की थी, जैसा कि वर्तमान मुकदमे में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रार्थना की गई थी, बंधक के उन्मोचन की मांग की थी। ऐसी परिस्थितियों में भी, चाहे दोनों वादों में दोनों अनुतोष समान हैं और वाद हेतुक भी एक ही है, सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान वर्तमान मुकदमे की स्थिरता के लिए एक बार के रूप में काम करेंगे। मोचन का अधिकार, एक कानून द्वारा गिरवी रखने वाले को प्रदान किया गया अधिकार है, जिससे वह केवल उस उद्देश्य के लिए सांकेतिक तरीके से वंचित किया जा सकता है और इसका सख्ती से अनुपालन किया जाता है। श्रीधर सदबा पवार बनाम गानू महादु कावडे और अन्य के मामले में आईएलआर (1928) 52 Bom 111 में, मोचन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था लेकिन सीपीसी के आदेश IX, नियम 8 के तहत खारिज कर दिया गया था। बंधककर्ता ने मोचन के लिए दूसरा मुकदमा लाया और यह तर्क दिया गया कि यह सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जित था। न्यायमूर्ति मार्टन, सीजे और क्रम्प, ने इस दलील को खारिज कर दिया। विद्वान न्यायाधीशों ने रामचंद्र कोलाजी पाटिल बनाम हनमंथा ILR (1920) 44 Bom 28 939 सहित बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर अवलम्ब लिया, और कहा कि प्रिवी काउंसिल के निर्णय ठाकुर शंकर बख्श बनाम दया शंकर और अन्य (1887) LR 15 IA 66 में उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ नहीं था, क्योंकि यह कानून की एक अलग स्थिति पर तय किया गया था। विठ्ठल राजाराम सुतार और अन्य बनाम रामचंद्र पांडु जाधव और अन्य एआईआर 1948 बम 226 में, बाम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि सीपीसी के आदेश XXII प्रक्रिया 9 की सामान्य शर्तें, जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जहां कोई मुकदमा समाप्त हो गया है या आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, उसी वाद हेतुक पर कोई नया वाद नहीं लाया जाएगा, टीपी अधिनियम की धारा 60 की विशिष्ट शर्तों को अभिभावी नहीं कर सकता है। एक विशेष कानून था जो गिरवी रखने वाले और गिरवीदार के अधिकारों से संबंधित था और वह मूल कानून

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में पाया जाना था। मूल कानून ने केवल दो तरीके प्रदान किए जिसमें मोचन का अधिकार समाप्त हो सकता है और वे थे: (i) पक्षकारों के कार्य द्वारा या (ii) अदालत की डिक्री द्वारा। उन्मोचन का अधिकार एक जीवित बंधक की घटना है और यह तब तक बना रहता है जब तक कि बंधक स्वयं मौजूद रहता है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा भैया रघुनाथ सिंह और अन्य बनाम मुसम्मत हंसराज कुंवर और अन्य (1933-34) 61 आइए 362 में अभिनिर्धारित किया गया है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान के अनुसार उन्मोचन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है और जब यह आरोप लगाया जाता है कि इसे एक डिक्री द्वारा समाप्त कर दिया गया है तो डिक्री इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार कड़ाई से चलनी चाहिए। इस प्रकार जब तक उन्मोचन की साम्यता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक बन्धककर्ता द्वारा उन्मोचन के लिए दूसरा मुकदमा वर्जित नहीं है, यदि परिसीमा की अवधि के भीतर दाखिल किया गया हो।

62. इसलिए, यदि उन्मोचन का अधिकार समाप्त नहीं होता है तो सीपीसी के आदेश IX नियम 9 जैसे प्रावधान बन्धनकर्ता को दूसरा मुकदमा दायर करने से नहीं रोकेंगे क्योंकि किसी अलग वाद के रूप में उन्मोचन मुकदमे में वाद हेतुक एक पुनरावर्ती होता है। जब तक उन्मोचन का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता या उन्मोचन के लिए कोई वाद समयबाधित नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक क्रमिक कार्य में वाद हेतुक अलग होता है।

63. परिणामस्वरूप यह अपील विफल होती है और खारिज की जाती है।

64. इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3.01.2019 में वाद संख्या 154/2009 की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, जो सिविल न्यायाधीश (जेडी) पूर्वी, जिला बलिया के न्यायालय में लंबित है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

65. निचली अदालत अब वाद संख्या 154/2009 को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाएगा और आज से छह महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द उसका निस्तारण करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों पक्ष कानून के सभी दलीलों को उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

66. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि हमने सिविल वाद की गुणों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। सिविल वाद का निर्णय सख्ती से उन प्रमाणों में आधार पर किया जाएगा जिनका नेतृत्व पक्षकारों द्वारा कानून में अनुसार किया जा सकता है।

67. हमने वर्तमान अपील में अपने निर्णय को केवल सीमित प्रश्न तक ही सीमित रखा है कि क्या वादियों को अभियोग में सुधार करने की अनुमति दी जानी चाहिए और दूसरा, क्या सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान मौजूदा मामले पर लागू होते हैं।

68. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

69. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

.....
(न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया)

.....
(न्यायमूर्ति जे. बी. परदीवाला)

नई दिल्ली ;
14 मार्च, 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”